

## **과태료의 부과기준**(제16조 관련)

### 1. 일반기준

- 가. 하나의 위반행위가 둘 이상의 과태료 부과기준에 해당하는 경우에는 그 중 금액이 큰 과태료 부과기준을 적용한다.
- 나. 삭제 <2019. 6. 25.>
- 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
  - 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
  - 3) 위반행위자의 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위한 노력이 인정되는 경우
  - 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 결과 등을 고려하여 그 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

### 2. 개별기준

| 위반행위                                                                | 근거 법조문         | 과태료 금액 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 가. 법 제3조제3항 단서에 따른 허가사항 변경신고를 하지 않은 경우                              | 법 제70조제2항제1호   | 50만원   |
| 나. 법 제5조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 운임 및 요금에 관한 신고를 하지 않은 경우    | 법 제70조제2항제2호   | 50만원   |
| 다. 법 제5조의5제1항 또는 제2항을 위반하여 국토교통부장관이 공표한 화물자동차 안전 운임보다 적은 운임을 지급한 경우 | 법 제70조제1항제1호   | 500만원  |
| 라. 법 제6조(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 약관의 신고를 하지 않은 경우        | 법 제70조제2항제3호   | 50만원   |
| 마. 화물운송 종사자격증을 받지 않고 화물자동차 운수사업의 운전업무에 종사한 경우                       | 법 제70조제2항제3호의2 | 50만원   |
| 바. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 화물운송 종사자격을 취득한 경우                             | 법 제70조제2항제3호의3 | 50만원   |
| 사. 법 제10조를 위반한 경우                                                   | 법 제70조제2항제4호   | 50만원   |
| 아. 법 제10조의2제4항을 위반하여 자료를 제공하지 않거나 거짓으로 제공한 경우                       | 법 제70조제2항제4호의2 | 50만원   |
| 자. 운송사업자가 법 제11조(같은 조 제3항                                           | 법 제70조제2항제5호   |        |

|                                                                                                                                                                 |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <p>및 제4항은 제외하며, 법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우</p> <p>1) 법 제11조제20항에 따른 준수사항을 위반한 경우</p> <p>2) 1) 외의 준수사항을 위반한 경우</p>                          |                        | <p>100만원</p> <p>50만원</p> |
| <p>차. 운수종사자가 법 제12조(같은 조 제1항제4호는 제외하며, 법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우</p> <p>1) 법 제12조제1항제8호에 따른 준수사항을 위반한 경우</p> <p>2) 1) 외의 준수사항을 위반한 경우</p> | <p>법 제70조제2항제6호</p>    | <p>100만원</p> <p>50만원</p> |
| <p>카. 법 제13조(법 제28조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 개선명령(같은 조 제5호 및 제7호에 따른 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우</p>                                                                    | <p>법 제70조제2항제7호</p>    | <p>300만원</p>             |
| <p>타. 삭제 &lt;2015.12.22.&gt;</p>                                                                                                                                |                        |                          |
| <p>파. 법 제16조제1항·제2항 또는 제17조제1항(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우</p>                                                             | <p>법 제70조제2항제8호</p>    | <p>100만원</p>             |
| <p>하. 법 제18조제1항(법 제28조 및 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 휴업·폐업신고를 하지 않은 경우</p>                                                                                        | <p>법 제70조제2항제9호</p>    | <p>100만원</p>             |
| <p>거. 법 제20조제1항(법 제33조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 자동차등록증 또는 자동차등록번호판을 반납하지 않은 경우</p>                                                                                | <p>법 제70조제2항제10호</p>   | <p>300만원</p>             |
| <p>너. 법 제24조제2항에 따른 허가사항 변경신고를 하지 않은 경우</p>                                                                                                                     | <p>법 제70조제2항제11호</p>   | <p>50만원</p>              |
| <p>더. 운송주선사업자가 법 제26조제1항, 제2항, 제4항 및 제6항의 준수사항을 위반한 경우</p>                                                                                                      | <p>법 제70조제2항제12호</p>   | <p>100만원</p>             |
| <p>러. 국제물류주선사업자가 법 제26조의2에서 적용하는 법 제26조에 따른 운송주선사업자의 준수사항을 위반한 경우</p>                                                                                           | <p>법 제70조제2항제12호의2</p> | <p>100만원</p>             |
| <p>머. 법 제29조제2항 단서에 따른 허가사항 변경신고를 하지 않은 경우</p>                                                                                                                  | <p>법 제70조제2항제13호</p>   | <p>50만원</p>              |
| <p>버. 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우</p>                                                                                                                           | <p>법 제70조제2항제14호</p>   | <p>300만원</p>             |
| <p>서. 법 제35조에 따른 적재물배상보험등에 가입하지 않은 경우</p> <p>1) 운송사업자: 미가입 화물자동차 1대당 가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경</p>                                                               | <p>법 제70조제2항제15호</p>   | <p>1만5천원</p>             |

|                                                                                      |                 |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 우<br>나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한 경우                                                      |                 | 1만5천원에 11일째부터<br>가산하여 1일당 5천원을<br>가산한 금액. 다만, 과태료<br>의 총액은 자동차 1대당<br>50만원을 초과하지 못한<br>다.        |
| 2) 운송주선사업자<br>가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경<br>우<br>나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한<br>경우         |                 | 3만원<br>3만원에 11일째부터 가산<br>하여 1일당 1만 원을 가산<br>한 금액. 다만, 과태료의<br>총액은 100만원을 초과하<br>지 못한다.           |
| 3) 운송가맹사업자<br>가) 가입하지 않은 기간이 10일 이내인 경<br>우<br>나) 가입하지 않은 기간이 10일을 초과한<br>경우         |                 | 15만원<br>15만원에 11일째부터 기<br>산하여 1일당 5만 원을 가<br>산한 금액. 다만, 과태료의<br>총액은 자동차 1대당 500<br>만원을 초과하지 못한다. |
| 어. 보험회사등이 법 제36조를 위반하여 책임<br>보험계약등의 체결을 거부한 경우                                       | 법 제70조제2항제16호   | 50만 원                                                                                            |
| 저. 보험등 의무가입자 또는 보험회사등이 법<br>제37조를 위반하여 책임보험계약등을 해제<br>하거나 해지한 경우                     | 법 제70조제2항제17호   | 50만 원                                                                                            |
| 처. 보험회사등이 법 제38조제1항 및 제2항을<br>위반하여 해당 사항을 알리지 않은 경우                                  | 법 제70조제2항제18호   | 30만 원                                                                                            |
| 커. 운송사업자가 법 제40조제4항에 따라 서<br>명날인한 계약서를 위·수탁자주에게 교부<br>하지 않은 경우                       | 법 제70조제2항제18호의2 | 300만 원                                                                                           |
| 터. 제40조의3제4항을 위반하여 운송사업자가<br>위·수탁계약의 체결을 명목으로 부당한<br>금전지급을 요구한 경우                    | 법 제70조제2항제18호의3 | 300만 원                                                                                           |
| 퍼. 법 제44조제1항을 위반하여 보조금 또는<br>융자금을 보조받거나 융자받은 목적 외의<br>용도로 사용한 경우                     | 법 제70조제2항제19호   | 200만 원                                                                                           |
| 허. 법 제47조의6에 따른 화물운송서비스평가<br>를 위한 자료제출 등의 요구 또는 실지조<br>사를 거부하거나 거짓으로 자료제출 등을<br>한 경우 | 법 제70조제2항제21호의2 | 50만 원                                                                                            |
| 고. 법 제51조의8(법 제51조제2항에서 준용<br>하는 경우를 포함한다)에 따른 개선명령을<br>따르지 않은 경우                    | 법 제70조제1항제1호    | 100만 원                                                                                           |

|                                                                                                |                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <p>노. 법 제51조의9(법 제51조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 임직원에게 대한 징계·해임의 요구에 따르지 않거나 시정명령을 따르지 않은 경우</p>  | <p>법 제70조제1항제2호</p>         | <p>300만원</p> |
| <p>도. 법 제54조제2항에 따른 조치명령을 이행하지 않거나 조사 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우</p>                               | <p>법 제70조제2항제22호</p>        | <p>100만원</p> |
| <p>로. 법 제55조에 따른 자가용 화물자동차의 사용을 신고하지 않은 경우</p>                                                 | <p>법 제70조제2항제23호</p>        | <p>50만원</p>  |
| <p>모. 법 제56조의2에 따른 자가용 화물자동차의 사용 제한 또는 금지에 관한 명령을 위반한 경우</p>                                   | <p>법 제70조제2항제23호의2</p>      | <p>50만원</p>  |
| <p>보. 운수종사자가 법 제59조제1항에 따른 교육을 받지 않은 경우</p>                                                    | <p>법 제70조제2항제23호<br/>의3</p> | <p>50만원</p>  |
| <p>소. 법 제61조제1항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우</p>                                                 | <p>법 제70조제2항제24호</p>        | <p>50만원</p>  |
| <p>오. 법 제61조제1항에 따른 서류를 제출하지 않거나 거짓 서류를 제출한 경우</p>                                             | <p>법 제70조제2항제25호</p>        | <p>50만원</p>  |
| <p>조. 법 제61조제1항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우</p>                                                    | <p>법 제70조제2항제26호</p>        | <p>100만원</p> |
| <p>초. 법 제62조의2에 따른 화물자동차 안전운송원가의 산정을 위한 자료 제출 또는 의견 진술의 요구를 거부하거나 거짓으로 자료 제출 또는 의견을 진술한 경우</p> | <p>법 제70조제2항제27호</p>        | <p>250만원</p> |